

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y SERVICIOS EN LA NUBE

InvVenta — Plan Fundador (Modelo Híbrido: Software Instalable + Sincronización Cloud)

Fecha: _____

PROVEEDOR: _____

RFC: _____

Domicilio: _____

Correo: _____ Teléfono: _____

CLIENTE (Restaurante): _____

RFC: _____

Representante legal: _____

Domicilio fiscal: _____

Correo: _____ Teléfono: _____

En lo sucesivo, conjuntamente las "Partes" y por separado la "Parte".

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL SERVICIO

El Proveedor es el autor y titular del sistema InvVenta ("el Software"), una aplicación de escritorio (desktop app) desarrollada con tecnología Tauri/React que se instala directamente en las computadoras del Cliente.

El Software opera en modo híbrido:

- **FUNCIONAMIENTO LOCAL:** El Software se ejecuta nativamente en el dispositivo del Cliente, almacenando datos localmente mediante IndexedDB (Dexie). Esto permite operar el punto de venta, mesas, inventario y todos los módulos SIN necesidad de conexión a internet.
- **SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE:** Cuando el dispositivo cuenta con conexión a internet, el Software sincroniza automáticamente los datos con los servidores del Proveedor (alojados en Supabase/AWS), permitiendo: Backup automático, acceso desde múltiples dispositivos, actualización de datos en tiempo real y recuperación de datos en caso de falla.

El Cliente contrata una licencia de uso no exclusiva del Software bajo el "Plan Fundador", que incluye tanto el programa instalable como el servicio de sincronización en la nube, sujeto a los términos del presente contrato.

2. PERÍODO DE PRUEBA, PRECIO Y FORMA DE PAGO

Período de Prueba (Demo): El Cliente dispondrá de 7 (siete) días naturales de prueba gratuita. Durante este lapso, el Software se provee "tal cual", sin tiempos de respuesta garantizados para soporte. Al

concluir el día 7, si no se confirma el pago de la licencia, la sincronización en la nube se suspenderá automáticamente y los datos en la nube serán eliminados en un plazo de 15 días naturales.

- **Plan Fundador (anual):** \$3,990.00 MXN (tres mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.)
- **Setup / Instalación inicial:** \$0.00 MXN (incluido en la anualidad EXCLUSIVAMENTE para los primeros 10 clientes fundadores).

Forma de pago: Pago único anticipado por transferencia electrónica o tarjeta de crédito/débito. El acceso al Software y la activación de la sincronización cloud definitiva se habilitan dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la confirmación del pago. No hay reembolso parcial ni total una vez iniciado el periodo contratado.

3. INSTALACIÓN Y DISPOSITIVOS

El Software se instala en computadoras con sistema operativo Windows 10/11 (o posterior). La instalación puede realizarse:

1. Por el Cliente, descargando el instalador proporcionado por el Proveedor.
2. Por el Proveedor, de manera remota durante la sesión inicial.

Cada licencia del Plan Fundador permite la instalación del Software en HASTA 1 (una) computadora principal (caja registradora) y 1 (una) tablet o dispositivo móvil adicional para toma de órdenes.

El Cliente es responsable de contar con equipo que cumpla los requisitos mínimos (Windows 10/11, 4GB RAM, conexión a internet para sincronización).

4. ALCANCE DEL SERVICIO

INCLUIDO en el Plan Fundador:

- Licencia de uso del Software InvVenta en modo local y cloud.
- Modo offline-first con sincronización automática.
- Soporte técnico estándar.
- Una (1) sesión de capacitación inicial remota (60 mins).
- Actualizaciones de mantenimiento.

NO INCLUIDO (cotizar por separado si aplica):

- Módulos Premium (Ej. Sistema de Lealtad, Configuración avanzada de Zonas de Impresión).
- Emisión de Facturación Electrónica (CFDI). El Software no emite facturas, el Cliente deberá utilizar su propio PAC.
- Instalación en más dispositivos de los permitidos por el plan.
- Multi-sucursal (operación de más de un local bajo una sola cuenta).

- Migración de datos o hardware.

5. SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

Soporte Estándar: Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 horas (tiempo del Centro de México). Tiempo de respuesta: hasta 24 horas hábiles para dudas y configuración.

Incidentes Fuera de Horario: En caso de pérdida de conexión a internet o fallas de sincronización fuera del horario de soporte (fin de semana, noches), el Cliente deberá continuar operando mediante el FUNCIONAMIENTO LOCAL (Offline-first). La sincronización se reanudará automáticamente o el incidente será atendido a primera hora del siguiente día hábil.

Ventanas de Mantenimiento: El Proveedor se reserva el derecho de realizar mantenimientos a la base de datos y API en horarios de bajo tráfico (ej. madrugadas). Durante estas ventanas, la sincronización cloud podría pausarse, operando el sistema temporalmente en modo local.

6. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

El Cliente se obliga a: a) Proveer equipo compatible y mantener el Software actualizado. b) Designar un administrador para gestión de usuarios. c) Realizar respaldos periódicos de datos críticos. d) No realizar ingeniería inversa ni sublicenciamiento.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PRIVACIDAD DE DATOS (LFPDPPP)

El Software y su código fuente son propiedad exclusiva del Proveedor.

Respecto a los datos ingresados al Software (clientes, nóminas, asistencias), el Cliente reconoce ser el único y exclusivo "Responsable" del tratamiento de los mismos, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

El Proveedor funge únicamente como "Encargado" tecnológico al almacenar información en infraestructura de terceros (AWS/Supabase). El Cliente se obliga a mantener y publicar su propio Aviso de Privacidad y sacar en paz y a salvo al Proveedor de cualquier controversia legal por el manejo de dicha información.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Software se proporciona "tal cual". El Proveedor no garantiza disponibilidad del 100%, ya que el modo de Sincronización en la Nube depende de la infraestructura de terceros (Supabase/AWS) y de la conectividad del Cliente.

El Proveedor NO será responsable por pérdidas económicas, de utilidad o de datos derivadas de fallas del hardware del Cliente o mal uso del sistema, ni por sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales del Cliente.

La responsabilidad máxima del Proveedor estará limitada al monto total pagado por el Cliente en los últimos 12 meses.

9. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

Vigencia: El presente contrato tiene una duración de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de activación del Software y la sincronización cloud.

Renovación: El contrato se renovará automáticamente por periodos iguales salvo notificación con 30 días de anticipación.

Terminación anticipada: El Cliente puede dar por terminado el contrato en cualquier momento, sin derecho a reembolso. El Proveedor puede terminarlo con causa justificada previo aviso de 15 días.

10. DISPOSICIONES GENERALES

Ley aplicable: El presente contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para cualquier controversia, las Partes se someten a los tribunales competentes del estado de Aguascalientes, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los _____ días del mes de _____ de 2026.

PROVEEDOR
Nombre y firma

CLIENTE
Nombre y firma

TESTIGO 1
Nombre y firma

TESTIGO 2
Nombre y firma